Zgodnie z:
Zarządzeniem nr 1/2024
Ośrodka Szkolenia Kierowców ''MILAFIORI'' MARCIN HOFFMANN z siedzibą w Chełmży z dnia 15.05.2024

Polityka ochrony dzieci
Ośrodka Szkolenia ''MILAFIORI'' MARCIN HOFFMANN
reprezentowanym przez kierownika

zgodnie z

1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140)
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy – Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz.1606)
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493)
4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425, oprac. na podstawie: t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2230, z 2023 r. poz. 1234, 2005)
5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 Nr 89 poz. 555, opracowanie na podst. tekst jednolity tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1375, 1855, 2582, 2600 z 2023 r. poz. 289, 535, 818, 1606, 1860 z uwzględnieniem nowego brzmienia odnośnika nr 1 który wejdzie w życie z dn. 15.02.2023 r. tj. Dz U. z 2023 r. poz. 818)
6. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000)
7. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526)
8. Konwencja Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzona w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (Dz. U. 2015 poz. 961)
9. Na podstawie art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1304)
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu, sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz.U. z 2017 r. poz. 1561)
– § 4, § 12, § 14, § 16, § 17
11. Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606) oraz art. 22 b ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczości na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r., poz.1304)

wdraża dokument o nazwie „Polityka ochrony dzieci" wraz z załącznikami oraz dokumentami pochodnymi wchodzącymi w skład całej procedury

Zapisy niniejszego dokumentu wchodzą w życie z dniem 15.05.2024 r.

……

Wprowadzenie oraz podstawy wprowadzenia

W związku z Ustawą z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606), na podstawie art. 22b i 22c Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) z dniem 15 lutego 2024 r. obowiązywać będą nowe regulacje dotyczące wszystkich typów szkół i przedszkoli publicznych i niepublicznych, które nakładają na:

• organizatora szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1, tekst jednolity z dnia 27 stycznia 2023 r. Dz. U. 2023 poz. 622), praktycznej nauki zawodu do którego uczęszczają, albo w którym przebywają lub mogą przebywać małoletni;
• organ zarządzający jednostką systemu oświaty oraz inną placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną, sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
• organizatora działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich obowiązek opracowania i wprowadzenia standardów ochrony małoletnich.
Wszystkim działaniom podjętym przez pracowników Ośrodka Szkolenia Kierowców ‘’MILAFIORI’’ MARCIN HOFFMANN w Chełmży przyświeca troska o bezpieczeństwo i ochronę dobra dziecka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na jego potrzeby. Każdy pracownik OSK "MILAFIORI" traktuje osoby szkolone (kursantów) z szacunkiem. Niedopuszczalne jest stosowanie jakiejkolwiek przemocy wobec dziecka przez pracownika OSK ‘’MILAFIORI’’ MARCIN HOFFMANN lub osoby dopuszczonej do działalności związanej ze szkoleniem lub obsługą klienta. Wszyscy zobowiązani są działać w ramach obowiązującego prawa, swoich kompetencji oraz przestrzegać zarządzeń i procedur określonych w niniejszym dokumencie.

Niniejsza polityka służy stworzeniu mechanizmów i procedur skutecznego wykrywania i reagowania na przemoc wobec dzieci.

Niniejszy dokument określa procedury interwencji, działania profilaktyczne i zasady zapobiegania krzywdzeniu dzieci oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Ośrodku Szkolenia Kierowców ‘’MILAFIORI’’ MARCIN HOFFMANN za bezpieczeństwo dzieci w nim przebywających.

§ 1.
Słownik pojęć użytych w Polityce bezpieczeństwa

1. **Ośrodek Szkolenia Kierowców** – Przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców.
2. **Dziecko/małoletni** – każda osoba do ukończenia 18-tego roku życia.
3. **Personel/Pracownik** – każdy pracownik (instruktor lub wykładowca, pracownik administracji), bez względu na formę zatrudnienia, która z racji pełnionej funkcji lub zadań ma (nawet potencjalny) kontakt z dziećmi.
4. **Opiekun** – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad małoletnimi.

5. **Informatyk** – Osoba odpowiedzialna za Internet i infrastrukturę teletechniczną to wyznaczony przez kierownika OSK pracownik, sprawujący nadzór nad m. in. korzystaniem z Internetu przez dzieci na terenie oraz nad bezpieczeństwem dzieci w Internecie.
6. **Komisja ds. opracowania, wdrożenia, stosowania oraz aktualizacji standardów ochrony małoletnich** – Osoby odpowiedzialne za opracowanie , wdrożenie, stosowanie oraz aktualizację polityki ochrony dzieci wskazane przez kierownika OSK, pracownicy sprawujący nadzór nad realizacją Standardów Ochrony Dzieci przed krzywdzeniem.
7. **Dane osobowe dziecka** – to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego, w tym szczególne kategorie danych osobowych.
8. **Osoba dopuszczona do działalności związanej z edukacją** – osoba, która ma kontakt z dziećmi poprzez np. zlecone zajęcia, wykłady czy zajęcia praktyczne.
9. **Przemoc** – należy przez to rozumieć intencjonalne działanie lub zaniechanie jednej osoby wobec drugiej, która wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody, w tym na przykład przemoc fizyczną (umyślne działanie skutkujące naruszeniem nietykalności fizycznej innej osoby, np. szarpanie, uderzenie, popychanie), przemoc psychiczną (słowne lub niewerbalne groźby użycia przemocy oraz zastraszanie, poniżanie, ubliżanie, szantażowanie itp.), przemoc seksualną (zmuszanie do określonych zachowań i kontaktów seksualnych) oraz cyberprzemoc (akty przemocy popełnione, nasilone lub wspomagane za pomocą systemów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych, takich jak telefony komórkowe, internet, media społecznościowe, gry komputerowe online i inne komunikatory.
10. **Krzywdzenie** – należy przez to rozumieć wszelkiego rodzaju przemoc fizyczną, psychiczną oraz seksualną i cyberprzemoc, jak również zaniedbywanie.

§ 2.

Standardy Ochrony Dzieci

Standardy Ochrony Małoletnich są koniecznym elementem funkcjonowania wszystkich instytucji, w których przebywają dzieci. Placówka za ich pomocą zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i wyznacza ramy działania pracowników oraz mechanizmów ochrony dzieci. Standardy stanowią drogowskaz dla pracowników jasno określając zakres zachowań niedozwolonych względem dzieci oraz reakcji na nie.
Ośrodek Szkolenia Kierowców ‘’MILAFIORI’’ MARCIN HOFFMANN w Chełmży przyjmuje usystematyzowany podział Standardów Ochrony Dzieci z podziałem na :
Polityka ochrony dzieci:
1) Zasady bezpiecznej rekrutacji personelu;
2) Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko;
3) Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci;
4) Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.

§ 3.

Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników oraz dopuszczenie osób do działalności edukacyjnej

1. Zatrudnienie pracowników:

a) przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą na stanowisku instruktora nauki jazdy i wykładowcy na pracodawcy ciąży obowiązek sprawdzenia kandydata wybranego do zatrudnienia w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym – Rejestr z dostępem ograniczonym oraz w Rejestrze osób w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze.

b) przed nawiązaniem stosunku pracy z osobą na stanowisku instruktora nauki jazdy i

wykładowcy, kandydat wybrany do zatrudnienia przedkłada informację z Krajowe go Rejestru Karnego o niekaralności, art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304)

c) osoba dopuszczona do wykonywania działalności edukacyjnej innej niż stosunek pracy zobowiązana jest do złożenia oświadczenia według wzoru określonego w załączniku Nr 1, przed przystąpieniem do wykonywanych tych zadań.

d) osoby posiadające obywatelstwo innego państwa dopuszczone do wykonywania działalności edukacyjnej innej niż stosunek pracy muszą spełnić wymagania określone w art. 21 ust. 4-8 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304)

§ 4.

Zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko

Naczelną zasadą wszystkich czynności podejmowanych przez personel Ośrodka Szkolenia Kierowców ‘’MILAFIORI’’ MARCIN HOFFMANN jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Zasady bezpiecznych relacji personelu z dziećmi obowiązują wszystkich pracowników. Polityka przyjmuje kolejno schematy:

1. Relacje personelu z dziećmi:

Pracownik jest zobowiązany/a do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi i każdorazowego rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci. Działa w sposób otwarty i przejrzysty dla innych, aby zminimalizować ryzyko błędnej interpretacji zachowania.

2. Komunikacja z dziećmi , działania z dziećmi, kontakt fizyczny z dziećmi

Pracownik w komunikacji z dziećmi:

1) Zachowuje cierpliwość i szacunek.

2) Nie może zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać dziecka. Nie może krzyczeć, bić, szturchać, popychać ani w jakikolwiek sposób naruszać integralności fizycznej dziecka.

3) Nie może ujawniać informacji wrażliwych dotyczących dziecka wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych dzieci.

4) Szanuje prawo dziecka do prywatności. Jeśli konieczne jest odstąpienie od zasady poufności, aby chronić dziecko, wyjaśnia mu to.

5) Docenia i szanuje wkład dzieci w podejmowane działania, aktywnie je angażuje i traktuje równo bez względu na ich płeć, orientację seksualną, sprawność/niepełnosprawność, status społeczny, etniczny, kulturowy, religijny i światopogląd.

6) Nie może utrwalać wizerunku dziecka (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych.

7) Wszystkie ryzykowne sytuacje, muszą być raportowane dyrekcji. Jeśli jest ich świadkiem reaguje stanowczo, ale z wyczuciem, aby zachować godność osób zainteresowanych.

8) Nigdy nie dotyka dziecka w sposób, który może być uznany za nieprzyzwoity lub niestosowny.

9) Zawsze jest przygotowany na wyjaśnienie swoich działań.

§ 5.

Zasady ochrony wizerunku dziecka i danych osobowych dzieci

Zasady powstały w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. poz. 1000).

1. **Nasze wartości**:

1) W naszych działaniach kierujemy się odpowiedzialnością i rozwagą wobec utrwalania, przetwarzania, używania i publikowania wizerunków małoletnich.

2) Dzielenie się zdjęciami i filmami z naszych aktywności służy dokumentowaniu naszych działań i zawsze ma na uwadze bezpieczeństwo małoletnich.

3) Wizerunek jest użyty tylko na potrzeby biblioteki i jej działalności statutowej.

2. **Dbamy o bezpieczeństwo wizerunków małoletnich poprzez**:

1) Niepodpisywanie zdjęć/nagrań informacjami identyfikującymi dziecko z imienia i nazwiska.

2) Rezygnację z ujawniania jakichkolwiek informacji wrażliwych o dziecku dotyczących m.in. stanu zdrowia, sytuacji materialnej, sytuacji prawnej i powiązanych z wizerunkiem dziecka

3) Przyjęcie zasady, że wszystkie podejrzenia i problemy dotyczące niewłaściwego rozpowszechniania wizerunków małoletnich należy rejestrować i zgłaszać dyrekcji, podobnie jak inne niepokojące sygnały dotyczące zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

3. **Rejestrowanie wizerunków dzieci do użytku w OSK ''MILAFIORI'' MARCIN HOFFMANN w Chełmży** W sytuacjach, w których nasz Ośrodek szkolenia Kierowców rejestruje wizerunki małoletnich do własnego użytku, deklarujemy, że:

1. Małoletni i opiekunowie zawsze będą poinformowani o tym, że dane wydarzenie będzie rejestrowane.

2. Jeśli rejestracja wydarzenia zostanie zlecona osobie zewnętrznej (wynajętemu fotografowi lub kamerzyście) zadbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży poprzez:

1) zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do przestrzegania niniejszych wytycznych,

2) zobowiązanie osoby/firmy rejestrującej wydarzenie do noszenia identyfikatora w czasie trwania wydarzenia,

Co do zasady i przepisów prawa, jeśli wizerunek dziecka stanowi jedynie szczegół całości takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, impreza publiczna, zgoda rodziców/opiekunów prawnych dziecka nie jest wymagana, ale mimo to obligujemy się do częściowego i lub całościowego zamazywania twarzy dzieci celem ich szczególnej ochrony.

3. Rejestrowanie wizerunków małoletnich do prywatnego użytku

W sytuacjach, w których opiekunowie lub widzowie szkoleń odbywających się w OSK rejestrują wizerunki małoletnich do prywatnego użytku, informujemy na początku każdego z tych wydarzeń o tym, że OSK nie ponosi za to odpowiedzialności

4. **Zasady w przypadku niewyrażenia zgody na rejestrowanie wizerunku dziecka**

W przypadku podjęcia decyzji o niezakrywaniu podczas wydarzeń z dużą liczbą uczestników twarzy i jeśli dzieci, rodzice lub opiekunowie prawni nie wyrazili zgody na utrwalenie wizerunku dziecka, będziemy respektować ich decyzję.

5. Przechowywanie zdjęć i nagrań

Przechowujemy materiały zawierające wizerunek małoletnich w sposób zgodny z prawem i bezpieczny:

1) Nośniki analogowe zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce, a nośniki elektroniczne zawierające zdjęcia i nagrania są przechowywane w folderze

chronionym z dostępem ograniczonym do osób uprawnionych przez instytucję. Nośniki będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa o archiwizacji i/lub okres ustalony przez placówkę w polityce ochrony danych osobowych.
2) Nie wyrażamy zgody na używanie przez pracowników osobistych urządzeń rejestrujących (tj. telefony komórkowe, aparaty fotograficzne, kamery) w celu rejestrowania wizerunków dzieci.
3) Jedynym sprzętem, którego używamy są urządzenia rejestrujące należące do Ośrodka Szkolenia Kierowców.

§ 6.

Zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych.

1. Ośrodek Szkolenia Kierowców, zapewniając małoletnim dostęp do Internetu, jest zobowiązany podejmować działania zabezpieczające małoletnich przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności przez zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego.
2. Na terenie OSK dostęp małoletnich do Internetu możliwy jest pod nadzorem pracownika OSK na zajęciach komputerowych lub poprzez nadzór przez monitoring wizyjny.
3. W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika OSK, pracownik ma obowiązek informowania o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu. Pracownik OSK czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z Internetu przez dzieci podczas szkolenia.
4. Sieć jest monitorowana tak, aby możliwe było zidentyfikowanie sprawców ewentualnych nadużyć.
5. Rozwiązania organizacyjne na poziomie OSK bazują na aktualnych standardach bezpieczeństwa.

§ 7.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia dziecka

1. **Kierownik Ośrodka Szkolenia Kierowców wraz z osobą prowadząca dokumentację związaną z ochroną małoletnich w zakresie pracowników i zgłoszeń oraz osobą prowadzącą nadzór nad zdarzeniami i procedurą informowania**, powinni sporządzić w razie stwierdzenia krzywdzenia dziecka kartę interwencji i bezpośrednio zawiadomić odpowiednie organy np. Policję.
2. **W przypadkach zgłoszenia skrzywdzenia małoletniego na terenie OSK, kierownik powołuje zespół interwencyjny**, który powiadamia Policję oraz rodzica dziecka w trybie natychmiastowym oraz zabezpiecza monitoring etc.
3. W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie małoletniego, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów dziecka na piśmie.
4. Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszej Polityki.
5. Kartę załącza się do dokumentacji prowadzonej zgodnie z rzeczowym wykazem akt.
6. Wszyscy pracownicy OSK i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
7. **Kierownik OSK odpowiada za nadzór szkoleń pracowników**, organizację oraz sam posiada niezbędne uprawnienia do nadzorowania wiedzy i działania pracowników w zakresie Polityki ochrony dzieci.
8. **Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji związanej z ochroną dzieci w zakresie pracowników i zgłosze**ń nadzoruje mechanizmy weryfikacji przyjmowania nowych pracowników do pracy i procesu ich weryfikacji, weryfikacji osób z zewnątrz oraz prowadzi dokumentacje fizyczną zgłoszeń.

§ 8.
Przepisy końcowe

1. Każdy dotychczasowo zatrudniony pracownik, oprócz weryfikacji ma obowiązek zapoznania się z Polityką ochrony dzieci i stosowanie jej – obowiązkowo składa oświadczenie o zapoznaniu się z Polityką ochrony dzieci (Wzór oświadczenia określa **Załącznik nr 1**).
2. Polityka ochrony dzieci wchodzi w życie zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców ''MILAFIORI'' MARCIN HOFFMANN.